

ถือว่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในสายงานนิติการ เฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป ที่ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช) ซึ่งคดีนี้ เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนิติกร ๗ ว สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมิได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทยมาก่อน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งจัดข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าสู่ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ตามเงื่อนไขของกฎหมาย และผู้ฟ้องคดีได้รับการจัดเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในสายงานนิติการ โดยมีได้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในสายงานนิติการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช) ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตามประกาศ ก.จ.จ. สุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่อย่างไรก็ดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทบริหารท้องถิ่น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น และประเภทวิชาการ ได้รับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน โดยไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จึงชอบด้วยกฎหมาย อันมีผลทำให้มติของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่เห็นว่าคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในวิชาชีพเฉพาะนิติการ ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๕๙/๒๕๖๓)

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาล ดำรงตำแหน่งนิติกร ๗ ว งานนิติการ สังกัดเทศบาลตำบลฉลอง ได้รับคำสั่งให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. เดือนละ ๔,๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เมื่อต่อมานายกเทศมนตรีตำบลฉลองได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานกฎหมายและคดี อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่หลักในตำแหน่งนิติกรที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของนิติกร ระดับ ๗ ว และปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ลาภักจจำนวน ๖ วัน และลาป่วยจำนวน ๔ วัน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน พ.ต.ก. ระหว่างลาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ก. ในช่วงเวลาที่ไปช่วยปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๖๔.๕๒ บาท การที่เทศบาลตำบลฉลองไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ก. ในช่วงเวลาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เทศบาลตำบลฉลองจึงต้องเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ก. ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาล ดำรงตำแหน่งนิติกร ๗ ว งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลฉลอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) เดือนละ ๔,๕๐๐ บาท



ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลโดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ และได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลโดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งในระหว่างนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีช่วยปฏิบัติราชการงานกฎหมายและคดี ฝ่ายวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ และได้มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกฎหมายและคดี ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้โอนผู้ฟ้องคดีไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยระบุตำแหน่งที่โอนไปเป็นงานกฎหมายและคดี กองวิชาการและแผนงาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ได้มีคำสั่งรับโอนผู้ฟ้องคดีมาดำรงตำแหน่งนิติกร ๗ ว งานกฎหมายและคดี ฝ่ายวิชาการและแผนงาน ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ซึ่งหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้โอนไปรับราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เบิกจ่ายเงิน พ.ต.ก. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือทวงถาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้เบิกจ่ายเงิน พ.ต.ก. ให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางส่วน แต่ยังคงมีเงิน พ.ต.ก. ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ไม่ได้เบิกจ่าย ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน แต่ได้รับแจ้งว่า ได้มีการหารือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ตและจะแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ก. ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ไม่เบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จนถึงวันฟ้องคดี ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ไปช่วยปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานกฎหมายและคดี อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่หลักในตำแหน่งนิติกรที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของนิติกรระดับ ๗ ว ตลอดระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล และปรากฏว่าในระยะเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ลาพัก จำนวน ๖ วัน และลาป่วย จำนวน ๔ วัน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน พ.ต.ก. ระหว่างลาได้ตามข้อ ๗ (๑) และ (๓) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ก. ในช่วงเวลาที่ไปช่วยปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ตามข้อ ๕ ของประกาศดังกล่าว และบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล แนบท้ายประกาศ ก.ท. เรื่อง ประกาศกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ดังนี้ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ (วันที่ ๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) จำนวน ๒๘ วัน เป็นเงินจำนวน ๔,๐๖๔.๕๒ บาท และเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ถึงเดือน



พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จำนวน ๘ เดือน เป็นเงินจำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๖๔.๕๒ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ก. ในช่วงเวลาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้เบิกจ่ายเงิน พ.ต.ก. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ได้มีการหารือเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ตและจะแจ้งให้ทราบ จึงถือว่าอย่างช้าที่สุดวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งปฏิเสธไม่จ่ายเงิน พ.ต.ก. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นวันที่ผิคนัดชำระหนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน พ.ต.ก. จำนวน ๔๐,๐๖๔.๕๒ บาท นับแต่วันดังกล่าวถึงวันฟ้องคดีตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ก. ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน ๔๐,๕๓๓.๗๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๖๖/๒๕๖๗)

เมื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ แต่ต่อมาได้มีการเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกดังกล่าวและได้มีคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการ จึงมีผลทางกฎหมายเสมือนเป็นข้าราชการที่มีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายเช่นเดิม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจึงมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการในระหว่างที่ถูกคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ แม้ว่ากรณีจะยังไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินประจำตำแหน่งกรณีที่มีคำสั่งไล่ออกจากราชการและมีคำสั่งรับกลับเข้ารับราชการในภายหลังก็ตาม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าวซึ่งเป็นสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายคืนให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ แต่ต่อมามีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนคำสั่งไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งยกโทษและให้กลับเข้ารับราชการ ผู้ฟ้องคดีได้รายงานตัวกลับเข้ารับราชการแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในระหว่างที่มีคำสั่งไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินดังกล่าวมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติได้ โดยมีได้เกิดจากเหตุที่ผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการหรือหนีราชการที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประกอบกับการที่คำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการได้ถูกเพิกถอนโดยมติของ ก.พ.อ. อันมีผลทางกฎหมายเสมือนผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการที่มีสิทธิโดยชอบ



ตามกฎหมายเช่นเดิมก่อนที่มีคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยปรากฏว่าก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการและเงินค่าตอบแทนในขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ กรณีจึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องดำเนินการจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่งกรณีที่มีคำสั่งไล่ออกจากราชการและมีคำสั่งรับกลับเข้ารับราชการในภายหลัง แต่เมื่อไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดีและการปล่อยให้ผู้ฟ้องคดีต้องรอเป็นระยะเวลานานโดยไม่มีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนแน่นอนในการออกหลักเกณฑ์ข้างต้นย่อมไม่เป็นการสมควรแก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการและจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการในอัตราที่กฎหมายกำหนด ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ๑๐ เดือน ๑๐ วัน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๕/๒๕๖๘)

๕.๒ ค่าตอบแทนพิเศษ

เมื่อหลักเกณฑ์การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษประจำปีของพนักงานกองทุนการออมแห่งชาติฉบับเดิม ไม่มีหลักเกณฑ์สำคัญที่กำหนดว่าเงินตอบแทนพิเศษดังกล่าวเป็นเงินประเภทใด ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนที่จะสามารถจ่ายจากเงินในบัญชีเงินกองกลางได้หรือไม่ จะเบิกจ่ายจากเงินประเภทใดและห้ามมิให้จ่ายจากเงินประเภทใด รวมทั้งมีกรณีที่ให้กองทุนดจ่ายเงินตอบแทนพิเศษในรอบปีนั้น ๆ หรือไม่ ที่แน่นอนชัดเจน การที่คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของการอนุมัติจ่ายเงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมประจำปี และมีมติให้หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้ชะลอการจ่ายเงินไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนและอาจต้องมีการเรียกคืนเงินที่พนักงานได้รับไปแล้ว ซึ่งยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิเหตุผลรับฟังได้ การที่กองทุนการออมแห่งชาติชะลอการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษประจำปีเป็นการชั่วคราว และได้จ่ายเงินดังกล่าวที่ค้างจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประกาศใช้ใหม่ จึงมิได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรและไม่มีความรับผิดชอบที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยจากต้นเงินดังกล่าว

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานของกองทุนการออมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินตอบแทนพิเศษประจำปีตามระเบียบกองทุนการออมแห่งชาติ ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีล่าช้า จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้จ่ายเงินตอบแทนพิเศษ



ในงวดเดือนดังกล่าว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินตอบแทนพิเศษในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปีตามข้อ ๑๗ ของข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับข้อ ๑๗ ของระเบียบกองทุนการออมแห่งชาติ ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษไว้เป็นหลักการกว้าง ๆ ในฐานะที่เป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานเท่านั้น โดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าเงินตอบแทนพิเศษดังกล่าวเป็นเงินประเภทใด ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนที่จะสามารถจ่ายจากเงินในบัญชีเงินกองกลางได้ หรือไม่ จะเบิกจ่ายจากเงินประเภทใดและห้ามมิให้จ่ายเงินตอบแทนพิเศษจากเงินประเภทใด รวมทั้งมีกรณีที่ให้กองทุนงดจ่ายเงินตอบแทนพิเศษในรอบปีนั้น ๆ หรือไม่ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สำคัญที่ต้องกำหนดไว้เป็นระเบียบข้อบังคับให้แน่นอนชัดเจน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่และภารกิจในการส่งเสริมการออมทรัพย์ของประชาชนผู้สมัครเป็นสมาชิกและเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ แก่สมาชิก ซึ่งต้องบริหารจัดการเงินสะสมของสมาชิก เงินสมทบจากรัฐบาล และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการระเบียบในการบริหารเงินประเภทต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจจากสังคมในระดับที่สูงกว่าหน่วยงานของรัฐทั่วไป ดังนั้น การที่คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของการอนุมัติจ่ายเงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมประจำปี และมีมติให้หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และให้ชะลอการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษไว้เป็นการชั่วคราว โดยอาศัยข้อ ๑๗ ของข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ว่าด้วยการพนักงานฯ และข้อ ๑๗ ของระเบียบกองทุนการออมแห่งชาติ ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ จนกระทั่งมีการออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนและอาจต้องมีการเรียกคืนเงินที่พนักงานได้รับไปแล้ว ซึ่งเป็นความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมีเหตุผลที่รับฟังได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีชะลอการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษประจำปีเป็นการชั่วคราว และได้จ่ายเงินตอบแทนพิเศษประจำปีที่ค้างจ่ายงวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ งวดเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และงวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๖,๐๙๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ตามระเบียบที่ประกาศใช้ใหม่ดังกล่าว จึงมิได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรและไม่มีความรับผิดชอบที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยจากต้นเงินตอบแทนพิเศษประจำปีดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๖๑/๒๕๖๗)

๕.๓ เงินช่วยเหลือ

เมื่อกระทรวงการคลังได้รับอนุมัติจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนตามมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังก่อตั้งหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๓ และอนุมัติให้มีการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากการยุบเลิกเป็นกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

เงื่อนไข และอัตราที่กำหนด ลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนข้าราชการพาณิชย์ซึ่งได้รับคำสั่งให้พ้นจากราชการเพราะเหตุยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียนฯ จึงมีสิทธิได้รับบำเหน็จปกติ รวมทั้งมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วยเงินช่วยเหลือเยียวยา ๑๕ เท่า ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย เงินค่าที่อยู่อาศัย และเงินค่าขนย้ายกลับภูมิลำเนา เมื่อมีการจ่ายเงินดังกล่าวแล้ว รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนฯ สมัครเป็นลูกจ้างเหมาบริการ พร้อมทั้งจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบให้ด้วย เงินและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจึงครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ และมติของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติแล้ว

เดิมผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ เป็นลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนข้าราชการพาณิชย์ สำนักข่าวพาณิชย์ สังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอนุมัติของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ พ้นจากราชการเพราะเหตุยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียนฯ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้มีการชดเชยค่าชดเชยโดยคำนวณเฉพาะจากเงินเดือนสุทธิหลังจากหักภาษีคุณด้วยจำนวนเดือนที่นับจากวันที่พ้นจากราชการจนถึงวันเกษียณอายุราชการ แล้วบวกกับบำเหน็จที่ควรจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการของผู้ฟ้องคดีแต่ละราย พร้อมทั้งค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดประโยชน์ในอาชีพในกรณีที่หน่วยงานยุบเลิก เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หน่วยงานเงินทุนหมุนเวียนข้าราชการพาณิชย์อยู่ในอำนาจของกระทรวง การคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่จะมีคำสั่งยุบได้โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังก่อตั้งหรือยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่คณะรัฐมนตรีให้ยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียนฯ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และอนุมัติให้มีการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากการยุบเลิกเป็นกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอ ดังนี้ ก. ได้รับเงินในอัตรา ๑๕ เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย ข. ในกรณีครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หากลูกจ้างประจำรายใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ลูกจ้างประจำรายนั้น เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จปกติและจ่ายเงินช่วยเหลือในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ ค. ค่าที่อยู่อาศัยจำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท และค่าขนย้ายกลับภูมิลำเนาในอัตราเหมาจ่ายจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ พ้นจากราชการ เพราะเหตุยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียนฯ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ จึงมีสิทธิได้รับบำเหน็จปกติตามข้อ ๗ (๑๒) และข้อ ๑๙ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ รวมทั้งมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ แล้ว ดังนี้ ๑. เงินบำเหน็จปกติเป็นเงินจำนวน ๖๒,๒๙๑ บาท ตามข้อ ๑๖ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว ๒. เงินช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบด้วยเงินช่วยเหลือเยียวยา ๑๕ เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายเป็นเงินจำนวน ๑๗๒,๕๐๐ บาท



เงินค่าที่อยู่อาศัยจำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท และเงินค่าขนย้ายกลับภูมิลำเนาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนฯ สมัครเป็นลูกจ้างเหมาบริการ พร้อมทั้งจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบให้ด้วย เงินและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ ได้รับดังกล่าวจึงครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ และมติของคณะกรรมการฯ แล้ว และไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ อีก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๒๒๓/๒๕๖๗)

๕.๔ สิทธิการลาป่วย

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติว่าด้วยการลาป่วยของพนักงานราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น กำหนดให้ในกรณีจำเป็นพนักงานราชการจะเสนอ หรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้นั้น เป็นการกำหนดเวลาเพื่อเร่งรัดให้พนักงาน ราชการที่ลาป่วยได้ยื่นใบลาโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลให้ทันต่อข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเท่านั้น มิได้เป็นระยะเวลาบังคับเด็ดขาดที่หากยื่นใบลาป่วยพ้นกำหนดเวลา ดังกล่าวแล้ว จะถือเป็นการยื่นใบลาป่วยที่ไม่ชอบและไม่มีสิทธิที่จะได้รับอนุญาตให้ลาป่วย แต่ประการใด แม้ผู้ลาป่วยจะยื่นใบลาป่วยเพื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว แต่หากได้ยื่นภายใน ระยะเวลาอันสมควรโดยไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวและได้ป่วยจริง ผู้ลาก็ย่อมมีสิทธิที่จะลาป่วยและผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุญาตก็ต้องใช้ดุลพินิจอนุญาต

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีอาการเจ็บป่วยตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ จึงพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพัก จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ไปพบแพทย์และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่หนึ่ง ในคืนวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แพทย์ได้วินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดและ มีความเห็นว่าสมควรหยุดพัก มีกำหนด ๑ วัน คือ ในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และครั้งที่สอง วันพุธที่ ๕ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาล ซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอักเสบและไซนัสอักเสบ และมีความเห็นว่า สมควรหยุดพัก มีกำหนด ๗ วัน ตั้งแต่วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ต่อมา ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบลาป่วยพร้อมใบรับรองแพทย์ จำนวน ๒ ฉบับ โดยขออนุญาตลาป่วยตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวม ๖ วันทำการ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีพบว่าไม่ได้รับเงินเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และได้ทราบว่าหัวหน้างานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่ได้ลงนามในใบลาป่วยให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ขาดราชการโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ และในวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และปรากฏว่าในช่วงเวลาดังตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของการลา ไม่ได้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นการลาโดยมิชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย



และเมื่อผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ลา จึงถือว่าไม่ได้มีการลาราชการ ทั้งนี้ ในการลาป่วยในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามใบรับรองแพทย์ฉบับที่ ๑ ซึ่งตามระเบียบแล้วผู้ฟ้องคดีต้องยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาในวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่วนใบรับรองแพทย์ฉบับที่ ๒ ที่แพทย์รับรองว่าได้รับการตัวอยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่พุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นใบลาในวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หรือวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายและเป็นวันที่ครบกำหนดวันลาออกจากราชการ แต่ผู้ฟ้องคดีได้มายื่นใบลาป่วยในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงเป็นการขาดราชการโดยไม่แจ้งหรือรายงานผู้บังคับบัญชาชั้นต้น คือ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ทราบถึงเหตุผลที่ตนได้ขาดราชการไปในช่วงเวลาดังกล่าวและไม่มีการลาตามระเบียบกรณีจึงไม่สามารถจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาการขออนุญาตลาป่วยและอนุมัติจ่ายเงินเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่ไม่เป็นผล จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาและอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาป่วยตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวม ๖ วันทำการ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามสิทธิที่พึงจะได้รับ

โดยที่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติว่าด้วยการลาป่วยของพนักงานราชการตามข้อ ๑๕ และข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๔ และข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๙ แจ้งตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๑๔๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ กำหนดขึ้นเพื่อให้พนักงานราชการที่ป่วยได้มีสิทธิลาเพื่อพักรักษาตัวโดยไม่ต้องไปปฏิบัติราชการ และได้รับค่าจ้างตามจำนวนวันที่กำหนดในแต่ละปี กรณีจึงต้องพิจารณาก่อนว่าระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบลาขอลาป่วยนั้น ผู้ฟ้องคดีป่วยจริงหรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงข้างต้นแล้วเห็นได้ว่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลจำนวน ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ปรากฏตามใบรับรองแพทย์ว่า ผู้ฟ้องคดีป่วยเป็นไข้หวัด สมควรหยุดพัก ๑ วัน ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ครั้งที่สอง ในวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ปรากฏตามใบรับรองแพทย์ว่า ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบและไซนัสอักเสบ ให้พักจำนวน ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ป่วยต่อเนื่องกันตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังนั้น จึงรับฟังได้ว่าวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีก็ป่วยจริง แม้จะไม่มีใบรับรองแพทย์ในวันดังกล่าวก็ตาม กรณีมีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดียื่นใบลาขอลาป่วยตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๙



หรือไม่ เห็นว่า การที่หลักเกณฑ์ดังกล่าว ข้อ ๑๐.๑ กำหนดให้ในกรณีจำเป็นพนักงานราชการจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้นั้น เป็นการกำหนดเวลาเพื่อเร่งรัดให้พนักงานราชการที่ลาป่วยได้ยื่นใบลาโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลให้ทันต่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเท่านั้น มิได้เป็นระยะเวลาบังคับเด็ดขาดที่หากยื่นใบลาป่วยพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วจะถือเป็นการยื่นใบลาป่วยที่ไม่ชอบและไม่มีสิทธิที่จะได้รับอนุญาตให้ลาป่วยแต่ประการใด แม้ผู้ลาป่วยจะยื่นใบลาป่วยเพื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว แต่หากได้ยื่นภายในระยะเวลาอันสมควรโดยไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวและได้ป่วยจริง ผู้ลาก็ย่อมมีสิทธิที่จะลาป่วยและผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุญาตก็ต้องใช้ดุลพินิจอนุญาต เมื่อผู้ฟ้องคดีป่วยเข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ ๓ และวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยแพทย์เห็นว่าต้องพักตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่อาการป่วยของผู้ฟ้องคดียังไม่หายเป็นปกติ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ไปยื่นใบลาป่วยภายในระยะเวลาอันสมควร อีกทั้ง ยังปรากฏว่าในระหว่างเวลาที่ผู้ฟ้องคดีขอลาป่วยนั้น ผู้ฟ้องคดีได้โทรศัพท์ไปยังสำนักงานเพื่อแจ้งขอลาป่วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่อยู่ มีเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานรับเรื่องไว้ แต่ไม่ได้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว การยื่นใบลาป่วยของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นไปตามข้อ ๑๐.๑ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าไม่พิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาป่วยระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และไม่จ่ายค่าตอบแทนในวันลาดังกล่าว และวันที่ ๑ วันที่ ๒ และวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาจ้างพนักงานราชการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จะต้องจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๐๙/๒๕๖๘)

๕.๕ การฝึกอบรม

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายหรือระเบียบใดกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปเข้ารับการศึกษหรือฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอกไว้ ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีอำนาจในการออกประกาศหรือกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปเข้ารับการฝึกอบรมได้

การที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาส่งบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปเข้ารับการศึกษหรือฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอก แจ้งตามหนังสือ ที่ ลต ๐๑๐๑ (ผบค.)/ว ๓๐๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และหนังสือ ที่ ลต ๐๑๐๑/ว ๔๗๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยข้อ ๑ กำหนดว่า ผู้ใดเข้ารับการอบรมหลักสูตรหนึ่งแล้ว (ยกเว้นหลักสูตรภายใน) จะเข้ารับการฝึกอบรมอีกหลักสูตรหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อได้เว้นระยะเวลามาอย่างน้อยสองปี โดยให้รวมถึงหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) ซึ่งเป็นหลักสูตรภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีลักษณะเป็นหลักสูตรระดับสูงด้วย ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี



เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาให้บุคลากรในสังกัดไปเข้ารับการศึกษาค้นคว้าหรือฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอกได้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน ด้วยเหตุนี้ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีก่อนสมัครสอบหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๙ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๔๑ ซึ่งสิ้นสุดวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทำให้มีระยะเวลาห่างจากวันเริ่มอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองฯ (๒๗ มกราคม ๒๕๖๑) เพียง ๑ ปี ๗ เดือนไม่ถึงสองปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่อนุมัติค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อ้างว่าตนผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ ๙ ของมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และสอบได้ลำดับที่ ๔ ใน ๕ อันดับแรก แต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งที่หลักเกณฑ์ที่ใช้กับหลักสูตรนี้ที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้อนุมัติในหลักการ กำหนดให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใน ๕ อันดับแรกได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยหน่วยงานเอง ดังนั้น การไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายจึงถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา กำกับดูแล และรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง มีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๐ กำหนดให้การพัฒนาพนักงานโดยให้ไปศึกษาเพิ่มเติมฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายหรือระเบียบใดกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปเข้ารับการศึกษาค้นคว้าหรือฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอกไว้ ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีอำนาจออกประกาศหรือกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปเข้ารับการฝึกอบรมได้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาค้นคว้าหรืออบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอกว่า ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาค้นคว้าหรืออบรมหลักสูตรต่าง ๆ ควรพิจารณา



คุณสมบัติของผู้แจ้งความประสงค์ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนดไว้ และให้นำแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำหนดว่า บุคลากรที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรหนึ่งแล้ว จะลาไปอบรมตามหลักสูตรอื่นได้ต่อเมื่อได้เว้นระยะอย่างน้อยสองปี มาใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก และมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาส่งบุคลากรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปเข้ารับการศึกษาศึกษาหรือฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอก แจ้งตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยข้อ ๑ กำหนดว่า ผู้ใดเข้ารับการอบรมหลักสูตรหนึ่งแล้ว (ยกเว้นหลักสูตรภายใน) จะเข้ารับการฝึกอบรมอีกหลักสูตรหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อได้เว้นระยะเวลามาแล้วอย่างน้อยสองปี โดยให้รวมถึงหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) ซึ่งเป็นหลักสูตรภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีลักษณะเป็นหลักสูตรระดับสูงด้วย ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาให้บุคลากรไปเข้ารับการศึกษาศึกษาหรือฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอกได้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน ดังนั้น แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ที่มีคะแนนสอบลำดับที่ ๔ ของในลำดับ ๕ คนแรกที่มีคะแนนในการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๙ โดยจะเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ แต่เมื่อปรากฏว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะสมัครสอบคัดเลือกดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๔๑ จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานศาลปกครอง เป็นเวลา ๒ เดือน ๒๒ วัน เริ่มอบรมวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ และสิ้นสุดการอบรมวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ และหากนับถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ จะมีระยะเวลาห่างกันเพียง ๑ ปี ๗ เดือน ซึ่งยังไม่ถึงสองปีตามหลักเกณฑ์การพิจารณาส่งบุคลากรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปเข้ารับการศึกษาศึกษาหรือฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอกตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับแนวทางหรือหลักเกณฑ์การพิจารณาส่งบุคลากรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุวัติการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมในหลักสูตรกฎหมายปกครองฯ รุ่นที่ ๙ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๒/๒๕๖๓)



บทที่ ๓๔

คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ

- ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม -



ภาคผนวก

ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๗

พ.ศ. ๒๕๖๗	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
ฟส. ๑/๒๕๖๗	๒๖๐
ฟส. ๒/๒๕๖๗	๒๖๒
ฟป. ๑๘/๒๕๖๗	๗๔๑
ฟป. ๓๒/๒๕๖๗	๗๗๑
ฟร. ๔/๒๕๖๗	๖๖๓
อ. ๙๒/๒๕๖๗	๘๑๐
อ. ๒๒๑/๒๕๖๗	๗๒๓
อ. ๕๙๑/๒๕๖๗	๗๘๗
อ. ๖๑๖/๒๕๖๗	๔๒๕
อ. ๖๔๖/๒๕๖๗	๒๙๘
อ. ๗๐๘/๒๕๖๗	๒๒๙
อ. ๗๑๑/๒๕๖๗	๑๑๘
อ. ๗๕๐/๒๕๖๗	๓๘๘
อ. ๗๘๒/๒๕๖๗	๔๓๔
อ. ๘๐๕/๒๕๖๗	๓๐๐
อ. ๘๑๑/๒๕๖๗	๓๙๐
อ. ๘๓๐/๒๕๖๗	๒๙๓
อ. ๘๓๓/๒๕๖๗	๖๑๗
อ. ๙๐๓/๒๕๖๗	๗๘๕
อ. ๙๐๗/๒๕๖๗	๔๓๖
อ. ๙๐๘/๒๕๖๗	๔๓๑
อ. ๙๑๘/๒๕๖๗	๗๐๕
อ. ๙๓๕/๒๕๖๗	๖๘๓
อ. ๙๕๔/๒๕๖๗	๒๘๗
อ. ๙๖๖/๒๕๖๗	๒๒๘
อ. ๙๗๒/๒๕๖๗	๖๕๓
อ. ๙๘๐-๙๘๑/๒๕๖๗	๖๐๖
อ. ๙๙๓/๒๕๖๗	๒๙๐
อ. ๙๙๖/๒๕๖๗	๗๕๒
อ. ๑๐๐๐/๒๕๖๗	๓๑๔



พ.ศ. ๒๕๖๗	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ. ๑๐๐๓/๒๕๖๗	๕๗๓
อ. ๑๐๑๐/๒๕๖๗	๓๐๑
อ. ๑๐๑๙/๒๕๖๗	๓๒๙
อ. ๑๐๓๓/๒๕๖๗	๓๙๒
อ. ๑๐๓๕/๒๕๖๗	๖๗๐
อ. ๑๐๔๑/๒๕๖๗	๕๘๔
อ. ๑๐๖๑/๒๕๖๗	๓๗๖
อ. ๑๐๖๒/๒๕๖๗	๓๒๗
อ. ๑๐๗๖/๒๕๖๗	๑๑๘
อ. ๑๐๗๘/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่)	๔๔๒
อ. ๑๐๘๑/๒๕๖๗	๑๕๑
อ. ๑๐๘๓/๒๕๖๗	๖๐๔
อ. ๑๐๘๙/๒๕๖๗	๔๘๗
อ. ๑๐๙๐/๒๕๖๗	๖๐๔
อ. ๑๐๙๑/๒๕๖๗	๔๑๓
อ. ๑๐๙๒/๒๕๖๗	๕๗๐
อ. ๑๑๐๗/๒๕๖๗	๔๐๓
อ. ๑๑๑๔/๒๕๖๗	๑๒๓
อ. ๑๑๑๕/๒๕๖๗	๒๕๘
อ. ๑๑๒๒/๒๕๖๗	๑๖๒
อ. ๑๑๒๕/๒๕๖๗	๓๖๕
อ. ๑๑๓๗/๒๕๖๗	๕๐๕
อ. ๑๑๔๒/๒๕๖๗	๕๖๗
อ. ๑๑๔๖/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่)	๖๕๖
อ. ๑๑๕๘/๒๕๖๗	๓๘๙
อ. ๑๑๖๐/๒๕๖๗	๑๖๙
อ. ๑๑๖๒/๒๕๖๗	๒๒๔, ๕๒๖
อ. ๑๑๙๐/๒๕๖๗	๖๑๐
อ. ๑๑๙๔/๒๕๖๗	๕๕๘
อ. ๑๑๙๖/๒๕๖๗	๖๙๐
อ. ๑๑๙๘/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่)	๕๐๐



พ.ศ. ๒๕๖๗	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ. ๑๑๙๙-๑๒๐๐/๒๕๖๗	๔๘๕
อ. ๑๒๐๒-๑๒๐๓/๒๕๖๗	๖๐๗
อ. ๑๒๐๘/๒๕๖๗	๗๕๕
อ. ๑๒๑๘/๒๕๖๗	๓๒๖
อ. ๑๒๔๐/๒๕๖๗	๖๓๖
อ. ๑๒๔๕/๒๕๖๗	๕๙๙
อ. ๑๒๖๐/๒๕๖๗	๖๙๕
อ. ๑๒๙๑/๒๕๖๗	๔๔๙
อ. ๑๒๙๓/๒๕๖๗	๔๔๔
อ. ๑๒๙๖/๒๕๖๗	๕๙๔
อ. ๑๓๑๖/๒๕๖๗	๖๘๐
อ. ๑๓๒๕/๒๕๖๗	๕๗๕
อ. ๑๓๓๔/๒๕๖๗	๕๕๑
อ. ๑๓๔๐/๒๕๖๗	๒๙๕
อ. ๑๓๖๑/๒๕๖๗	๘๐๔
อ. ๖๘/๒๕๖๗	๒๕๖, ๓๙๓
อ. ๙๘/๒๕๖๗	๗๔๖
อ. ๑๐๐/๒๕๖๗	๙๖
อ. ๑๐๘-๑๐๙/๒๕๖๗	๒๘๐
อ. ๑๑๗/๒๕๖๗	๔๐๖
อ. ๒๖/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่)	๕๙๒
อ. ๑๐๐/๒๕๖๗	๗๑๗
อ. ๑๕๔/๒๕๖๗	๗๕๙
อ. ๑๗๐/๒๕๖๗	๗๗๔
อ. ๑๗๕/๒๕๖๗	๗๓๖
อ. ๑๗๙/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่)	๗๗๙
อ. ๑๙๐/๒๕๖๗	๗๔๓
อ. ๒๑๓-๒๑๔/๒๕๖๗	๗๓๑
อ. ๒๒๓/๒๕๖๗	๘๐๖
อ. ๒๔๘/๒๕๖๗	๗๒๖
อ. ๘๘/๒๕๖๗	๕๒๗



พ.ศ. ๒๕๖๗	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อผ. ๑๔๗/๒๕๖๗	๕๒๙, ๕๓๙
อผ. ๑๘๕/๒๕๖๗	๕๓๒, ๕๔๑, ๕๔๓
อผ. ๑๙๒/๒๕๖๗	๕๓๔
อผ. ๒๒๐/๒๕๖๗	๕๐๒
อผ. ๒๓๒/๒๕๖๗	๕๔๕
อผ. ๒๓๓/๒๕๖๗	๕๑๓
อผ. ๒๔๖/๒๕๖๗	๓๕๕
อผ. ๒๕๖/๒๕๖๗	๕๐๓
อผ. ๒๖๙/๒๕๖๗	๕๔๗
อผ. ๒๗๗/๒๕๖๗	๓๕๓
อผ. ๒๘๖/๒๕๖๗	๔๗๔
อผ. ๒๘๗/๒๕๖๗	๕๐๗
อผ. ๒๙๐/๒๕๖๗	๕๕๙
อผ. ๓๐๓/๒๕๖๗	๕๕๕
อผ. ๓๐๔/๒๕๖๗	๔๖๖
อผ. ๓๑๒/๒๕๖๗	๕๔๐
อผ. ๓๑๕/๒๕๖๗	๓๔๖
อผ. ๓๑๘/๒๕๖๗	๓๕๐
อผ. ๓๒๐/๒๕๖๗	๕๖๐
อผ. ๓๒๓/๒๕๖๗	๕๓๖, ๕๓๙
อผ. ๓๒๔/๒๕๖๗	๕๔๓
อผ. ๓๒๗/๒๕๖๗	๖๙๓
อผ. ๓๓๖/๒๕๖๗	๔๘๙
อผ. ๓๔๔/๒๕๖๗	๓๕๒
อผ. ๓๔๕/๒๕๖๗	๕๔๙
อผ. ๓๕๕/๒๕๖๗	๕๒๒
อผ. ๓๖๙/๒๕๖๗	๕๓๘, ๕๔๗
อผ. ๓๗๒/๒๕๖๗	๕๕๓
อผ. ๓๘๑/๒๕๖๗	๕๑๕
อผ. ๓๙๐/๒๕๖๗	๕๑๖
อผ. ๔๐๑/๒๕๖๗	๕๐๙



พ.ศ. ๒๕๖๗	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อผ. ๔๐๗/๒๕๖๗	๓๔๘
อผ. ๔๒๕/๒๕๖๗	๔๗๓
อผ. ๔๒๙/๒๕๖๗	๔๗๖
อริ. ๘๓/๒๕๖๗	๗๙๕
อริ. ๑๐๗-๑๐๘/๒๕๖๗	๓๔๗
อริ. ๑๑๘/๒๕๖๗	๓๑๙
อริ. ๑๓๒/๒๕๖๗	๓๓๑
อริ. ๑๓๔/๒๕๖๗	๔๕๘
อริ. ๑๓๕/๒๕๖๗	๗๙๑
อริ. ๑๓๙/๒๕๖๗	๗๙๙
อริ. ๑๔๓/๒๕๖๗	๖๗๓
อริ. ๑๔๔/๒๕๖๗	๕๕๖
อริ. ๑๔๕/๒๕๖๗	๗๙๐
อริ. ๑๕๑/๒๕๖๗	๖๙๗
อริ. ๑๕๒/๒๕๖๗	๖๖๖
อริ. ๑๕๘/๒๕๖๗	๗๙๓
อริ. ๑๕๙/๒๕๖๗	๘๐๐
อริ. ๑๖๐/๒๕๖๗	๗๐๘
อริ. ๑๖๑/๒๕๖๗	๖๕๘
อริ. ๑๖๓/๒๕๖๗	๖๓๔
อริ. ๑๖๔/๒๕๖๗	๖๖๘
อริ. ๑๖๕/๒๕๖๗	๖๖๔
อริ. ๑๖๖/๒๕๖๗	๘๐๒
อริ. ๑๖๙/๒๕๖๗	๓๗๘
อริ. ๑๗๓/๒๕๖๗	๖๘๕
อริ. ๑๗๖/๒๕๖๗	๗๐๐
อริ. ๑๗๘/๒๕๖๗	๓๘๑
อริ. ๑๗๙/๒๕๖๗	๓๖๘



ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๘

พ.ศ. ๒๕๖๘	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
พ.ร. ๑/๒๕๖๘	๒๕๒, ๖๔๑
อ. ๘/๒๕๖๘	๕๘๖
อ. ๙/๒๕๖๘	๕๖๑
อ. ๑๐/๒๕๖๘	๒๔๖, ๖๔๔
อ. ๓๕/๒๕๖๘	๓๗๑
อ. ๔๖/๒๕๖๘	๕๗๙
อ. ๔๗-๔๘/๒๕๖๘	๖๗
อ. ๔๙/๒๕๖๘	๓๓๓
อ. ๖๕/๒๕๖๘	๕๗๑
อ. ๖๘/๒๕๖๘	๓๘๓
อ. ๘๒/๒๕๖๘	๕๘๗
อ. ๙๖/๒๕๖๘	๓๗๓
อ. ๙๘/๒๕๖๘	๕๘๒
อ. ๑๐๗/๒๕๖๘	๓๔๑
อ. ๑๑๕/๒๕๖๘	๓๔๓
อ. ๑๑๖/๒๕๖๘	๓๕๘
อ. ๑๒๐/๒๕๖๘	๕๑๘
อ. ๑๒๙/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่)	๓๐๕
อ. ๑๕๑/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่)	๕๙๖
อ. ๑๕๓/๒๕๖๘	๗๐๓
อ. ๑๗๑/๒๕๖๘	๒๓๓
อ. ๑๗๖/๒๕๖๘	๓๐๖
อ. ๑๘๓/๒๕๖๘	๖๙
อ. ๑๘๙/๒๕๖๘	๖๔๙
อ. ๑๙๖/๒๕๖๘	๗๑๔
อ. ๒๐๓/๒๕๖๘	๔๔๐
อ. ๒๐๗/๒๕๖๘	๔๑๗
อ. ๒๐๙/๒๕๖๘	๘๐๘
อ. ๒๑๔/๒๕๖๘	๔๑๙
อ. ๒๔๓/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่)	๓๐๙



พ.ศ. ๒๕๖๘	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อ. ๒๕๐/๒๕๖๘	๒๓๓
อ. ๒๖๘/๒๕๖๘	๔๒๑
อ. ๒๘๔/๒๕๖๘	๖๗๘
อ. ๒๙๗/๒๕๖๘	๖๖๐
อ. ๓๐๗/๒๕๖๘	๓๑๒
อ. ๓๐๙/๒๕๖๘	๒๕๐
อ. ๓๑๗/๒๕๖๘	๔๒๓
อ. ๓๓๐/๒๕๖๘	๖๘
อ. ๓๓๑/๒๕๖๘	๗๒๑
อ. ๓๓๖/๒๕๖๘	๔๗๘
อ. ๓๕๐/๒๕๖๘	๔๖๑
อ. ๓๕๓/๒๕๖๘	๖๒๓
อ. ๓๕๘/๒๕๖๘	๖๒๙
อ. ๓๖๕/๒๕๖๘	๖๔๗
อ. ๓๖๘/๒๕๖๘	๕๗๔
อ. ๓๘๑/๒๕๖๘	๕๑๒
อ. ๔๓๙/๒๕๖๘	๖๘
อ. ๔๔๕/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่)	๔๒๙
อ. ๔๕๗/๒๕๖๘	๖๗
อ. ๔๖๓/๒๕๖๘	๓๘๖
อ. ๔๗๓/๒๕๖๘	๒๘๓
อ. ๕๖๐-๕๖๑/๒๕๖๘	๒๒๖
อ. ๕๖๙/๒๕๖๘	๒๑๑
อ. ๖๐๙/๒๕๖๘	๑๗๘
อ. ๖๕๓/๒๕๖๘	๑๙๑
อ. ๓/๒๕๖๘	๒๗๑
อ. ๖/๒๕๖๘	๒๗๖
อ. ๑๓/๒๕๖๘	๑๒๐
อ. ๑๔/๒๕๖๘	๔๐๘
อ. ๒๘/๒๕๖๘	๒๖๘
อ. ๑/๒๕๖๘	๗๘๒



พ.ศ. ๒๕๖๘	
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	หน้า
อป. ๑๔/๒๕๖๘	๗๑๑
อป. ๑๖/๒๕๖๘	๕๙๘
อป. ๒๘/๒๕๖๘	๗๖๓
อป. ๓๓/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่)	๒๑๑, ๗๖๘
อป. ๕๓/๒๕๖๘	๑๒๘
อฟ. ๒/๒๕๖๘	๓๓๕
อฟ. ๒๓/๒๕๖๘	๕๒๐
อฟ. ๒๙/๒๕๖๘	๓๖๑
อฟ. ๓๙/๒๕๖๘	๕๒๔
อฟ. ๗๓/๒๕๖๘	๑๓๐
อฟ. ๘๗/๒๕๖๘	๔๘๒
อฟ. ๑๕๐/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่)	๔๘๕
อฟ. ๑๕๒/๒๕๖๘	๔๖๙
อฟ. ๑๕๗/๒๕๖๘	๔๘๐
อฟ. ๑๖๐-๑๖๓/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่)	๔๙๘, ๕๑๐, ๕๒๒
อฟ. ๑๘๔/๒๕๖๘	๒๒๕
อฟ. ๒๒๙/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่)	๔๗๑
อร. ๒/๒๕๖๘	๔๖๓
อร. ๓/๒๕๖๘	๕๖๔
อร. ๗/๒๕๖๘	๖๓๑
อร. ๑๑/๒๕๖๘	๖๒๘
อร. ๑๔/๒๕๖๘	๖๑๔
อร. ๑๕/๒๕๖๘	๘๐๓
อร. ๑๘/๒๕๖๘	๖๒๑
อร. ๒๐/๒๕๖๘	๖๘๘
อร. ๒๒/๒๕๖๘	๗๘
อร. ๓๒/๒๕๖๘	๓๑๗
อร. ๓๓/๒๕๖๘	๒๑๒, ๗๙๗
อร. ๓๕/๒๕๖๘	๖๒๖
อร. ๓๘/๒๕๖๘	๖๘๑
อร. ๔๐/๒๕๖๘	๖๓๘

